

Services d'assistance

Les services d'Assistance : qui comprennent l'Assistance médicale, l'Assistance au véhicule, SOS Accident et SOS Itinéraire, sont garantis par Generali Assurances IARD et sont mis en œuvre par Europ Assistance France.

Pour mettre en œuvre l'un de ces services, appelez Europ Assistance France, 7j/7 24h/24 au

01 41 85 84 83

de l'étranger 33 1 41 85 84 83

Fax médical : 33.1.41.85.85.71

**Il est impératif de nous contacter avant d'engager toute dépense
sous peine de vous voir refuser la prise en charge de vos frais.**

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux de secours d'urgence.



Sommaire

Services d'assistance	1
Assistance médicale	
Transport et rapatriement	
Retour des accompagnants	
Retour des bagages et animaux domestiques (chien/chat)	
Prise en charge des enfants de moins de 15 ans	
Chauffeur de remplacement	
Présence en cas d'hospitalisation	
Avance des frais d'hospitalisation	
Remboursement complémentaire des frais médicaux	
Rapatriement ou transport du corps	
Retour anticipé en cas de décès d'un membre de votre famille	
Assistance au véhicule	
Les véhicules garantis	
Descriptif des prestations	
Attente réparation	
Rapatriement en cas d'indisponibilité prolongée du véhicule	
Envoi de pièces détachées à l'étranger	
Récupération du véhicule réparé ou retrouvé	
Rapatriement du véhicule depuis l'étranger	
Abandon du véhicule à l'étranger	
Frais de liaison	
SOS Accident	
Aide au constat amiable	
Service traduction	
Assistance psychologique Adultes/Enfants	
Avance de caution pénale et d'honoraires d'avocats à l'étranger	
SOS Itinéraire	
SOS Itinéraires routiers	
SOS Stations services	
Les exclusions	11
Circonstances exceptionnelles	
Exclusions au titre de l'assistance médicale et rapatriement	
Exclusions au titre de l'assistance aux véhicules	
Cadre juridique	13
Durée - Validité	
Subrogation	
Prescription	
Autorité de Contrôle	
Lexique	14



Services d'assistance

> Bénéficiaires

Le ou les véhicules terrestres à moteur de poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes et désignés aux Dispositions Particulières :

Particularité des véhicules à usages spéciaux (taxi, ambulance, véhicule sanitaire léger, corbillard) :

- utilisation du véhicule à usage privé : l'assistance s'applique en France métropolitaine et à l'étranger (pays de la carte verte),
- utilisation du véhicule à usage professionnel : l'assistance s'applique en France métropolitaine et dans un rayon maximal de 50 km à partir de la frontière.
- Toute remorque, caravane, appareil terrestre construit en vue d'être attelé jusqu'à 750 kg de poids total en charge,

AU TITRE DE L'ASSISTANCE AUTOMOBILE

Sont exclues, les personnes voyageant à titre onéreux dans un taxi, une ambulance, véhicule sanitaire léger et corbillard.

AU TITRE DE L'ASSISTANCE MEDICALE ET RAPATRIEMENT DE PERSONNES

le conducteur désigné du véhicule assuré et les membres de son foyer, pendant leurs voyages d'agrément qu'ils soient avec ou sans véhicule.

Sont exclues, les personnes voyageant à titre onéreux dans un taxi, une ambulance, véhicule sanitaire léger et corbillard.

> Etendue géographique

Ces prestations s'appliquent sans franchise kilométrique, à l'occasion de tout déplacement inférieur à 90 jours à l'étranger :

- Assistance médicale : monde entier et uniquement dans le cadre d'un déplacement privé.
- Assistance automobile et informations : France* privé et professionnel et Etranger* (pays de la carte verte) privé et professionnel dans un rayon maximal de 50 km à partir de la frontière.

Assistance médicale

Si vous êtes blessé ou malade lors d'un déplacement privé, nous mettons en œuvre les prestations suivantes :

> Transport et rapatriement

Nos médecins se mettent en relation avec le médecin local ou le service hospitalier qui vous a pris en charge à la suite de la maladie ou de l'accident ; ils recueillent toutes les informations nécessaires à la décision qui doit être prise dans votre intérêt médical auprès du médecin local, et éventuellement auprès de votre médecin traitant habituel.

Les informations recueillies nous permettent, après décision de nos médecins, de déclencher et d'organiser votre transport ou rapatriement sous surveillance

médicale, en fonction des seules exigences médicales vers un service hospitalier approprié proche de votre domicile en France* ou jusqu'à votre domicile situé en France*.

Dans certains cas, la sécurité peut nécessiter un premier transport vers un centre de soins de proximité, avant d'envisager un retour vers une structure proche de votre domicile.

Seuls votre intérêt médical et le respect des règlements sanitaires en vigueur sont pris en considération pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen utilisé (véhicule sanitaire léger, ambulance, wagon-lit, train 1^{ère} classe, avion de ligne ou avion sanitaire) et le choix du lieu d'hospitalisation éventuel.



Services d'assistance

Assistance médicale (suite)

Les informations des médecins locaux ou du médecin traitant habituel, qui peuvent être essentielles, nous aident à prendre la décision qui paraît la plus opportune. La décision finale à mettre en oeuvre dans votre intérêt médical nous appartient en dernier ressort, et ce afin d'éviter tous conflits d'autorités médicales. Toutefois, si vous refuseriez de suivre la décision considérée comme la plus opportune par nos médecins, vous nous déchargez expressément de toute responsabilité, notamment en cas de retour par vos propres moyens, ou encore en cas d'aggravation de votre état de santé.

> Retour des accompagnants

En complément de la prestation "Transport / Rapatriement" définie ci-dessus, nous organisons et prenons en charge le transport des bénéficiaires qui voyageaient avec vous, jusqu'à votre lieu d'hospitalisation ou jusqu'à leur domicile en France* (train 1^{ère} classe ou avion de ligne classe économique).

Le transport d'éventuelles autres personnes est à votre charge.

> Retour des bagages et animaux domestiques (chien/chat)

En complément de la prestation "Transport / Rapatriement" définie ci-dessus, nous organisons et prenons en charge le retour d'un chien ou d'un chat et de vos bagages, à concurrence de 35 kg par bénéficiaire, et à l'exception des denrées périssables. En cas de dépassement de poids, le supplément bagages sera à votre charge.

Ces prestations sont soumises aux conditions de transport exigées par les prestataires que nous sollicitons (vaccinations à jour...) ainsi qu'aux réglementations des pays concernés.

> Prise en charge des enfants de moins de 15 ans

Si, malade ou blessé, vous vous trouvez dans l'impossibilité de vous occuper de vos enfants de moins de 15 ans voyageant avec vous, nous organisons et prenons en charge la venue depuis la France d'une personne désignée par vous ou d'une de nos hôtesses pour ramener vos enfants à votre domicile ou chez un proche en France* (aller-retour en train 1^{ère} classe ou avion ligne économique).

Le coût du transport des enfants est à votre charge.

> Chauffeur de remplacement

En cas d'inaptitude à la conduite du véhicule de l'ensemble des personnes transportées, nous envoyons un chauffeur qualifié pour ramener le véhicule à votre domicile en France* par l'itinéraire le plus direct. Le chauffeur intervient selon la réglementation en vigueur applicable à sa profession, et sous réserve que votre véhicule remplisse les normes du contrôle technique obligatoire et du code de la route.

Le salaire et le voyage du chauffeur sont à notre charge ; les frais de route (essence, péages éventuels, passages bateau) sont à votre charge.

> Présence en cas d'hospitalisation

Si vous êtes hospitalisé sur place pendant plus de 10 jours à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu lors d'un déplacement, nous organisons et prenons en charge la venue et le séjour d'un proche à votre chevet.

Si le bénéficiaire hospitalisé est un enfant mineur et que ses parents ne sont pas sur place, cette prestation est mise en œuvre immédiatement dès le premier jour d'hospitalisation.

Les frais de transport (aller-retour depuis la France* en train 1^{ère} classe ou avion de ligne classe économique) et de séjour (hébergement à l'hôtel à concurrence de 60 € TTC par nuit pendant 6 nuits chambre et petit déjeuner) sont pris en charge.

> Avance des frais d'hospitalisation

Si vous devez être hospitalisé hors de France* pour votre blessure ou maladie, nous pouvons faire l'avance des frais d'hospitalisation, à concurrence de 8 000 € TTC par bénéficiaire et par an, aux deux conditions suivantes :

- Les soins sont prescrits en accord avec nos médecins.
- Vous êtes jugé intransportable par décision de nos médecins.

Vous vous engagez à nous rembourser cette avance 30 jours après réception de notre facture.

Services d'assistance

Assistance médicale (suite)

Cette obligation s'applique également si vous avez engagé les procédures de remboursement visées au paragraphe "Remboursement complémentaire des frais médicaux" ; le remboursement de ces frais s'effectuera dans les conditions prévues dans le paragraphe sus-mentionné.

Conseil : Si vous voyagez dans l'espace Economique Européen et Suisse, munissez-vous de la Carte Européenne d'assurance Maladie qui vous permettra de bénéficier de la prise en charge directe des soins médicalement nécessaires lors de vos séjours temporaires. Cette carte personnelle, valable 1 ou 2 ans, peut être obtenue sur simple demande auprès de votre organisme de sécurité sociale. Des accords avec d'autres pays ont également été conclus : nous vous invitons à vous renseigner.

> Remboursement complémentaire des frais médicaux

Si vous devez engager des frais médicaux lors d'un déplacement privé hors de France* à la suite de votre blessure ou accident, nous vous remboursons, sur présentation de justificatifs et à concurrence de 8 000 € TTC par an et par bénéficiaire, la partie des frais médicaux engagés à l'étranger* restant à votre charge, après remboursement effectué par la Sécurité Sociale, la mutuelle et/ou tout autre organisme de prévoyance.

Vous, ou vos ayants droit, vous engagez à effectuer, dès votre retour en France*, toutes démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès des organismes concernés.

Justificatifs demandés pour l'obtention du remboursement : Décomptes originaux des organismes sociaux et/ou de prévoyance justifiant des remboursements obtenus ainsi que les photocopies des notes de soins justifiant des dépenses engagées.

Si l'organisme d'assurance maladie auprès duquel vous cotisez ne prend pas en charge les frais médicaux engagés, nous vous demanderons de présenter une attestation de non prise en charge et les factures originales des frais médicaux.

Nature des frais médicaux ouvrant droit à remboursement complémentaire : Honoraires médicaux, Frais de médicaments prescrits par un médecin, Frais d'ambulance ordonnés par un médecin pour un trajet local, Urgence dentaire et Frais d'hospitalisation engagés tant que vous avez été jugé intransportable par décision de nos médecins prise après recueil des informations auprès du médecin local.

Les frais d'hospitalisation engagés à compter du jour où nous sommes en mesure d'effectuer votre rapatriement ne peuvent donner lieu à remboursement.

> Rapatriement ou transport du corps

En cas de décès d'un bénéficiaire, nous organisons et prenons en charge jusqu'au lieu d'inhumation en France* :

- Le transport du corps, y compris les soins de préparation et les aménagements spécifiques au transport.
- Le retour d'une des personnes bénéficiaires voyageant avec la personne décédée, par train en 1^{ère} classe ou avion de ligne classe économique.

Les frais de cercueil sont pris en charge à concurrence de 500 € TTC. Les autres frais, notamment de cérémonie et d'inhumation sont à la charge de la famille.

> Retour anticipé en cas de décès d'un membre de votre famille

Si vous devez interrompre votre voyage ou votre séjour suite au décès de votre conjoint ou concubin, père, mère, enfant, frère, sœur, grand parent, petit enfant, nous organisons et prenons en charge, jusqu'à votre domicile ou lieu d'inhumation en France* pour vous permettre d'assister aux obsèques :

- Soit votre voyage aller et retour (train 1^{ère} classe ou avion classe économique).
- Soit votre retour simple et celui d'une autre personne vous accompagnant (train 1^{ère} classe ou avion classe économique).

Dans tous les cas, vous nous adresserez un certificat de décès.



Services d'assistance

Assistance au véhicule

Nous intervenons et mettons en œuvre les prestations décrites ci-après lorsque le véhicule garanti est immobilisé* à la suite d'une panne*, d'une panne de carburant*, d'une erreur de carburant*, d'une crevaillon*, d'une perte ou de vol de clés*, d'un accident*, d'un vol*, d'une tentative de vol*, d'un incendie*, à savoir l'incendie, l'explosion, les dommages électriques et électroniques, d'un événement majeur* ou d'une catastrophe naturelle*.

En cas de vol et tentative de vol, les prestations ne pourront être mises en œuvre qu'en cas de déclaration auprès des autorités compétentes. Vous vous engagez à nous adresser, dans les 48 heures à compter de votre demande d'assistance, une copie du récépissé du dépôt de plainte délivré par les autorités.

LES VÉHICULES GARANTIS

Est garanti le véhicule désigné aux Dispositions Particulières pour lequel la garantie "Assistance" est acquise.

Cas des caravanes ou remorques tractées

Lorsqu'une caravane ou une remorque, dont le poids total avec charge (P.T.A.C.) est inférieur à 750 kg, est attelée au véhicule devant être assisté, nous remorquons l'ensemble routier (véhicule + attelage) à concurrence de 200 € TTC.

Lorsque nous sommes sollicités pour l'assistance de la seule caravane ou remorque de P.T.A.C. inférieur à 750 kg, le bénéficiaire pourra utiliser les prestations suivantes à l'exclusion de toutes autres :

- Dépannage/remorquage à concurrence de 200 € TTC.
- Rapatriement depuis l'étranger* à concurrence de 500 € TTC.

Toute remorque ou caravane de poids total avec charge (P.T.A.C.) supérieur ou égal à 750 kg est exclue de l'assistance aux véhicules.

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

> Dépannage/ Remorquage

Nous organisons et prenons en charge les frais de dépannage sur place ou de remorquage du véhicule

jusqu'au garage de notre choix le plus proche à concurrence de 200 € TTC par événement.

Pour des incidents survenus sur autoroute, les frais de remorquage engagés seront remboursés à posteriori sur présentation des pièces justificatives originales, dans la limite du plafond ci-dessus.

En cas de perte ou vol de clé, nous pouvons en lieu et place de la prise en charge de votre remorquage, prendre en charge les frais de taxi ; à concurrence de 120 € TTC ; pour vous rendre à la destination de votre choix afin de récupérer un double des clés.

> Attente réparation

En cas d'immobilisation inférieure à 48 heures en France* ou 5 jours à l'étranger*

Pour vous permettre de poursuivre votre voyage jusqu'à votre domicile ou la destination de votre choix ou pour attendre les réparations de votre véhicule, nous pouvons mettre en œuvre l'une des prestations suivantes en fonction de vos besoins et des disponibilités locales :

- Soit l'acheminement par taxi, à concurrence de 120 € TTC.
- Soit les frais d'hébergement imprévus pour attendre sur place, à concurrence de 2 nuits en France ou 5 nuits à l'étranger, et au maximum 60 € TTC par nuit et par bénéficiaire (chambre+petit déjeuner).
- Soit l'acheminement par véhicule de location catégorie A ou B, le véhicule étant mis à votre disposition dans la limite de 48 heures

Rapatriement en cas d'indisponibilité prolongée du véhicule

En cas d'immobilisation supérieure à 48 heures en France* ou 5 jours à l'étranger*, et en cas de vol du véhicule

Nous organisons et prenons en charge votre retour jusqu'à votre domicile ou lieu de votre destination en France* :

- Soit par train ou avion (train 1^{ère} classe ou avion classe économique),
- Soit par véhicule de location catégorie A ou B, le véhicule étant mis à votre disposition dans la limite de 48 heures.

Services d'assistance

Assistance au véhicule (suite)

> Envoi de pièces détachées à l'étranger*

Si les pièces détachées indispensables à la poursuite du voyage avec votre véhicule ne sont pas disponibles sur place, nous prenons en charge les frais d'envoi de ces pièces à la gare ou à l'aéroport international à proximité de votre lieu d'immobilisation par les moyens les plus rapides.

Nous vous avançons le coût des pièces que vous nous remboursez dès votre retour au domicile, sur la base du prix public en vigueur au moment de l'achat. Les droits de douane que vous acquittez auprès du Service douanier de la gare ou de l'aéroport à la réception des pièces sont à votre charge.

L'abandon de la fabrication par le constructeur, la non disponibilité de la pièce en France* constituent des cas de force majeure, qui peuvent retarder ou rendre impossible l'exécution de cet engagement. Les envois effectués sont soumis à la réglementation du fret de marchandises qui interdit, notamment, l'acheminement de matières dangereuses ou corrosives.

> Récupération du véhicule réparé ou retrouvé

En cas d'immobilisation supérieure à 48 heures en France* ou 5 jours à l'étranger*

Nous mettons à votre disposition ou à celle d'une personne de votre choix, un billet de train en 1^{ère} classe ou d'avion de ligne classe économique pour aller récupérer votre véhicule dès qu'il sera réparé.

Si vous ne souhaitez pas récupérer votre véhicule par vos propres moyens et si votre véhicule remplit les normes du contrôle technique obligatoire et du code de la route, nous pouvons envoyer un chauffeur qualifié pour ramener le véhicule à votre domicile en France* par l'itinéraire le plus direct. Le salaire et voyage du chauffeur sont pris en charge ; les frais de route (essence, péages éventuels, passages bateau, frais d'hôtel et de restaurant des passagers) sont à votre charge.

> Rapatriement du véhicule depuis l'étranger *

En cas d'immobilisation supérieure à 5 jours à l'étranger*

Si votre véhicule est âgé de **moins de 12 ans** et ne

peut pas être réparé sur place dans un délai de 5 jours, nous nous chargeons de le rapatrier en France* jusqu'au garage agréé Generali ou celui de votre choix proche de votre domicile. En cas d'impossibilité de déposer le véhicule dans le garage désigné, nous choisissons un garage parmi les plus proches de votre domicile.

Avant le rapatriement, vous devez nous envoyer, par lettre recommandée, dans les 48 heures suivant la demande de rapatriement, l'état descriptif de votre véhicule avec mention des dégâts et avaries et laisser au gardien du véhicule, une procuration nous autorisant à effectuer les démarches nécessaires au rapatriement.

Nous mettons tout en œuvre pour rapatrier votre véhicule dans les meilleurs délais, mais ne pouvons être tenus pour responsables des retards qui ne nous seraient pas imputables. Lors du transport du véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsables du vol ou de la détérioration des bagages, matériels et objets personnels qui auront été laissés dans le véhicule, ni du vol des accessoires* (poste de radio...). Le transport et l'acheminement de matériel sont soumis à la réglementation du fret de marchandises qui interdit notamment l'acheminement de matières dangereuses ou corrosives.

Les frais de transport à notre charge ne peuvent excéder le montant de 3 000 € TTC.

> Abandon du véhicule à l'étranger*

Sur présentation, par vos soins, d'un rapport d'expertise attestant que votre véhicule est économiquement irréparable, nous pouvons organiser l'abandon du véhicule sur place.

Cette prestation est fournie sur votre demande exclusivement et à condition que vous nous remettiez, dans le mois qui suit la date de votre retour en France*, les documents indispensables à l'abandon. Les frais d'abandon sont à votre charge.

> Frais de liaison

Si nous mettons en œuvre une prestation d'hôtel, de billet de train ou d'avion, de véhicule de location ou de remplacement, nous organisons et prenons en charge les frais de taxi pour vous rendre sur place.



Services d'assistance

SOS Accident

Suite à un accident de la route, nous pouvons vous venir en aide pour effectuer les premières démarches et gérer au mieux votre accident, y compris lorsqu'il se produit la nuit et à l'étranger :

> Aide au constat amiable

Notre service pourra, sur simple appel téléphonique tous les jours 24heures/24, vous aider à remplir le constat amiable ; nous vous communiquerons les éléments indispensables afin que vous soyez informé de toutes les conséquences des choix et des descriptions que vous ferez dans votre constat.

Nous ne pourrions toutefois être tenus pour responsables de l'interprétation ni de l'utilisation des informations communiquées car il s'agit d'une assistance téléphonique ne nous permettant pas d'apprécier exactement la situation.

> Service traduction

Si vous êtes à l'étranger*, nous pourrions vous procurer l'assistance téléphonique d'un traducteur ou d'un interprète, pour vous aider à accomplir les démarches suivantes :

- remplir votre constat amiable avec un interlocuteur ne parlant pas français,
- enregistrer votre déclaration auprès des autorités de police.

> Assistance psychologique Adultes/Enfants

En cas d'accident, Notre service Ecoute et Accueil Psychologique vous permet d'appeler 24 heures/24 et 365 jours par an, des psychologues cliniciens.

Sans être une psychothérapie, l'entretien mené par des professionnels, qui garderont une écoute neutre et attentive, permettra au bénéficiaire de se confier et de clarifier la situation à laquelle il est confronté, qu'il s'agisse d'un adulte ou bien d'un enfant choqués par un accident.

Nous assurons l'organisation et la prise en charge de trois entretiens téléphoniques.

Les psychologues cliniciens interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à la profession de psychologue, et ne s'autorisent en aucun cas à débiter une psychothérapie par téléphone. En fonction de la situation et de l'attente du bénéficiaire, un rendez-vous pourra être aménagé pour lui permettre de rencontrer, près de chez lui, un psychologue diplômé d'état.

> Avance de caution pénale et d'honoraires d'avocats à l'étranger*

Si, à la suite d'un accident de la circulation survenu à l'étranger* et à l'exclusion de toute autre cause, vous êtes incarcéré dans ce même pays ou menacé de l'être et qu'une caution est exigée par les autorités, nous vous avançons le montant de cette caution à concurrence de 8 000 € TTC par bénéficiaire, et les honoraires d'un homme de loi à concurrence de 1 000 € TTC par bénéficiaire.

Vous devez nous rembourser les sommes avancées dans un délai de trois mois : si la caution pénale vous est remboursée avant ce délai par les autorités du pays, elle devra nous être aussitôt restituée.

En aucun cas, nous ne prenons en charge les suites judiciaires en France* consécutives à un accident ou à des poursuites survenues à l'étranger*.

SOS Itinéraire

> SOS Itinéraires routiers

Nous pouvons vous indiquer par téléphone quel itinéraire emprunter pour vous rendre dans un lieu défini en France* ou à l'étranger*.

> SOS Stations services

Nous vous indiquons sur simple appel la station service la plus proche qui est ouverte. Ce service est disponible la nuit (stations ouvertes la nuit), les jours fériés et le week-end.



Les exclusions

Circonstances exceptionnelles

Le fait de grève ne constitue pas une raison de déclenchement des prestations de services Automobile.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements à l'exécution des prestations, résultant de cas de force majeure ou événements tels que

guerre civile ou étrangère, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, Actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens, grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des mêmes causes.

Exclusions au titre de l'assistance médicale et rapatriement

- Les personnes transportées à titre onéreux.
- Les frais de recherche, de secours ou de sauvetage que ce soit en mer, dans le désert, en montagne, sur piste de ski ou hors piste.
- Les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui n'empêchent pas le bénéficiaire de poursuivre son déplacement ou son séjour.
- Les frais de services médicaux ou paramédicaux et l'achat de produits dont le caractère thérapeutique n'est pas reconnu par la législation française.
- Les incidents et leurs conséquences (accouchement compris) liés à un état de grossesse dont le risque était connu avant le départ, et dans tous les cas à partir de la 36ème semaine d'aménorrhée.
- Les maladies mentales ayant déjà fait l'objet d'un traitement avant le déplacement.
- Les conséquences de l'usage de drogues, stupéfiants ou produits assimilés non ordonnés médicalement ainsi que de l'usage, détourné de leur but thérapeutique, de médicaments non ordonnés médicalement.
- Les types de frais médicaux suivants : frais d'optique (par exemple : lunettes ou verres de contact), appareillages médicaux et les prothèses (prothèses dentaires notamment), frais de cure thermale, les frais de séjour en maison de repos, frais de rééducation, kinésithérapie, chiropraxie, frais d'achat de vaccins et les frais de vaccination, les visites médicales de contrôle et les bilans de santé ainsi que les frais s'y rapportant.
- Les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques engagés en France*, qu'ils soient ou non consécutifs à un événement survenu à l'étranger*.
- Les complications d'états pathologiques ou de maladies ayant nécessité un traitement et/ou une hospitalisation avant le déplacement et comportant un risque d'aggravation :
 - les situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d'origine,
 - les états pathologiques résultant d'une maladie infectieuse, contagieuse ou de l'exposition à des agents biologiques infectants, d'une exposition à des substances chimiques type gaz de combat, incapacitants, neurotoxiques, ou à effet toxique rémanent ou d'une contamination par radio nucléides,
 - les conséquences de guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens, grèves, explosions, désintégration du noyau atomique ou tout autre cas de force majeure.



Les exclusions (suite)

Exclusions au titre de l'assistance aux véhicules

- Les personnes transportées à titre onéreux.
- Les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une ouverture préalable de dossier par nos soins ne donnent pas droit a posteriori à un remboursement des frais engagés (à l'exception des dépannages ou remorquages sur autoroutes ou sur voies rapides pour lesquels les autorités de police ou de gendarmerie sont seules habilitées à envoyer un prestataire).
- Les frais pour lesquels le bénéficiaire n'est pas en mesure de fournir les originaux des justificatifs.
- Les conséquences des incidents survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions motorisées (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics lorsque vous y participez en qualité de concurrent.
- Les conséquences de l'immobilisation d'un véhicule pour effectuer des opérations d'entretien, opérations de campagne de rappel, de pose d'accessoires, de peinture.
- Les conséquences de l'immobilisation d'un véhicule due à des déclenchements intempestifs d'alarme.
- Les transferts de marchandises et des effets personnels.
- Les conséquences des pannes répétitives causées par la non réparation du véhicule (par exemple : batterie défectueuse) après notre première intervention.
- Les frais de réparation du véhicule, de gardiennage de véhicule, d'abandon de véhicule, de carburant et de péage, de douane, de restaurant (sauf petit déjeuner dans le cadre de la prestation "participation aux frais d'hôtel"



Cadres juridique

> Durée - Validité

La validité de la garantie ASSISTANCE STRADIA est liée à la validité du contrat d'assurance automobile.

La garantie d'assistance prend effet à la date de souscription de la présente convention.

Elle arrive à échéance et peut être renouvelée à la même date et dans les mêmes conditions que le contrat d'assurance automobile.

Elle est résiliée, annulée ou suspendue aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que le contrat d'assurance automobile.

> Subrogation

Conformément à l'article L121-12 du Code des assurances, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités payées et des services fournis par nous dans les droits et actions du bénéficiaire contre toute personne responsable des faits ayant motivé notre intervention.

Lorsque les prestations fournies en exécution de la convention d'assistance seront couvertes en tout ou partie par une police d'assurance souscrite auprès d'une autre compagnie, la Sécurité Sociale, ou par toute autre institution, nous serons subrogés dans les droits et actions du bénéficiaire contre cette autre compagnie ou institution.

> Prescription

Conformément à l'article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de la présente convention d'assistance sont prescrites dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

> Autorité de contrôle

L'autorité chargée du contrôle est l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.



Lexique

A

ACCIDENT

Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause du dommage.

CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Tout échappement d'air (dégonflement ou éclatement) d'un pneumatique, qui rend impossible l'utilisation du véhicule dans les conditions normales de sécurité.

E

ERREUR DE CARBURANT

Toutes les pannes de carburant entraînant l'immobilisation du véhicule.

ETRANGER

Pays mentionnés sur la carte verte hors France Pour l'assistance automobile, le reste du monde à l'exception des pays exclus pour l'assistance médicale/rapatriement.

EVENEMENTS MAJEURS

Les inondations et hautes eaux, éboulements de rochers, chutes de neige, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches, grêles, tempêtes, ouragans, cyclones, les actes de terrorisme et de sabotage, les émeutes et mouvements populaires, les attentats.

F

FOYER

Le foyer comprend le conjoint ou concubin et les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs ou autres personnes officiellement domiciliées sous le même toit et / ou fiscalement à sa charge.

FRANCE

France métropolitaine, Principautés de Monaco et d'Andorre.

IMMOBILISE - IMMOBILISATION

Un véhicule est qualifié "immobilisé" lorsqu'il n'est plus en état de circuler, que ce soit suite à des raisons mécaniques, en raison de sa non conformité au code de la route suite à un accident, ou à un état dangereux (fuite d'huile par exemple).

Dans tous les cas, il nécessite un remorquage organisé par nos services dans un garage proche du lieu de l'incident.

Le réparateur fixe la durée de l'immobilisation qui s'achève à la fin effective des travaux. Le véhicule volé non retrouvé est réputé immobilisé.

N

NOUS

Les services d'assistance STRADIA sont mis en oeuvre par EUROP ASSISTANCE FRANCE.

P

PANNE

Toute défaillance mécanique du matériel, ayant pour effet d'immobiliser le véhicule sur le lieu de la panne et de nécessiter un dépannage ou un remorquage dans un garage pour y effectuer les réparations nécessaires. La perte ou le vol des clés du véhicule sont également garantis. N'ouvrent pas droit aux prestations de la présente convention de services, les opérations de campagne de rappel, de pose d'accessoires, de peinture, les déclenchements intempestifs d'alarme.

PANNE DE CARBURANT

Toutes les pannes de carburant entraînant l'immobilisation* du véhicule.

PASSAGERS PERSONNES TRANSPORTÉES À TITRE GRATUIT

Toute personne transportée sans rémunération même si, sans payer de rétribution proprement dite, elle participe occasionnellement aux frais de route.

PASSAGERS PERSONNES TRANSPORTÉES À TITRE ONEREUX

Toute personne transportée en contrepartie d'une rémunération.



Lexique

PERTE / VOL DES CLES DU VEHICULE

Toute disparition des clefs du véhicule entraînant son immobilisation.

PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR

Instructions figurant dans le carnet d'entretien ou de garantie fourni par le constructeur ou le vendeur du véhicule et dont vous déclarez avoir connaissance.

PRENEUR D'ASSURANCE (SOUSCRIPTEUR)

La personne désignée sous cette rubrique aux Dispositions Particulières ou toute personne qui se substituerait à elle après accord des parties ou du fait de son décès.

T

TENTATIVE DE VOL

Commencement d'exécution du vol du véhicule assuré, de ses accessoires, aménagements et contenu. La tentative de vol est matérialisée par des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs de s'emparer du véhicule assuré, de ses accessoires, aménagements et contenu. Elle est constituée notamment par des traces matérielles relevées sur le véhicule (effraction des moyens de fermeture, forçement des organes servant à la mise en route...).

Toutefois, dans le cadre des services Automobiles, la tentative de vol est constituée par toute effraction ou vol d'éléments ou accessoires, ne permettant plus un usage normal du véhicule et qui devra avoir fait l'objet d'une déclaration auprès des autorités compétentes. Vous vous engagez à nous adresser, dans les 48 heures à compter de votre demande d'assistance, une copie du récépissé du dépôt de plainte délivré par les autorités.

U

USAGE DU VÉHICULE

Utilisation du véhicule assuré, stipulée aux Dispositions Particulières, que doit respecter le conducteur.

Usage privé : permet l'utilisation du véhicule pour les déplacements privés, le trajet aller-retour du domicile au lieu de travail ou d'études, les déplacements professionnels occasionnels en rapport avec la profession sédentaire déclarée.

Usage professionnel : permet l'utilisation du véhicule pour les déplacements liés à l'exercice de la profession déclarée.

V

VANDALISME

Dommages au véhicule, commis par un tiers sans motif autre que l'intention de détériorer ou de nuire.

VOL

Le véhicule est considéré comme volé à compter du moment où vous en aurez fait la déclaration aux autorités compétentes. Vous vous engagez à nous adresser, dans les 48 heures à compter de votre demande d'assistance, une copie du récépissé du dépôt de plainte délivré par les autorités.

